



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.008807/2021-52

Data do julgamento: 13/09/2022

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusado: V.L. Cardoso & Cia – Auditores Independentes

Ementa: Responsabilidade pela não obtenção de pontuação mínima exigida para atender ao programa de educação profissional continuada, em infração aos arts. 20 e 34 da Instrução CVM nº 308/1999. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu **pela condenação** de **V.L. Cardoso & Cia – Auditores Independentes** à **pena de multa pecuniária** no valor total de **R\$ 28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais)**, por violação ao disposto nos arts. 20 e 34 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Ausente o acusado, sem representante constituído, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, na forma da Resolução CVM nº 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Flávia Perlingeiro, Otto Lobo, João Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 20/09/2022, às 11:06, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 20/09/2022, às 17:06, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, Diretor**, em 21/09/2022, às 08:33, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 22/09/2022, às 19:01, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 03/10/2022, às 13:01, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1612061** e o código CRC **D3B34C53**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1612061** and the "Código CRC" **D3B34C53**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.008807/2021-52

Reg. Col. nº 2635/22

Acusado: V.L. Cardoso & Cia – Auditores Independentes

Assunto: Apurar eventual responsabilidade pela não obtenção de pontuação mínima exigida para atender ao programa de educação profissional continuada, em infração aos arts. 20 e 34 da Instrução CVM nº 308/1999

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I. Introdução

1. O presente processo administrativo sancionador (“Processo”), que tem origem no Processo Administrativo nº 19957.000909/2019-13¹ e no Processo Administrativo nº 19957.007817/2020-90², foi instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Área Técnica”) para apurar a eventual responsabilidade de V.L. Cardoso & Cia – Auditores Independentes (“Acusado”) em virtude do não cumprimento do programa de educação profissional continuada, por parte do seu sócio, L.C.C. (“Sócio”), referente ao exercício de 2018.

2. Em 26.10.2021, a SNC lavrou termo de acusação (“Acusação”) ³, imputando ao Acusado violação ao disposto **(i)** no art. 34 da Instrução CVM nº 308/1999⁴, vigente à época dos fatos⁵,

¹ Doc. SEI 1374728.

² Doc. SEI 1374741.

³ Doc. SEI 1374852.

⁴ “Art. 34. Os auditores independentes deverão manter uma política de educação continuada para si próprio, no caso de pessoa física, e de todo o seu quadro societário e funcional, se pessoa jurídica, conforme o caso, segundo as diretrizes aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, com vistas a garantir a qualidade e o pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria de demonstrações contábeis. § 1º O disposto no caput se aplica aos Auditores Independentes – Pessoa Física e aos sócios, que exerçam, ou não, a atividade de auditoria, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes de Auditores Independentes - Pessoa Jurídica. § 2º O descumprimento do disposto no caput em pelo menos 2 (dois) dos 5 (cinco) últimos anos ensejará a imediata suspensão do registro do Auditor Independente – Pessoa Física, ou do cadastro como responsável técnico de Auditor Independente – Pessoa Jurídica, até que seja apresentado novo certificado de aprovação no Exame de Qualificação Técnica, previsto no art. 30 desta Instrução, independentemente da adoção de outras medidas administrativas aplicáveis.”

⁵ Posteriormente substituída pela Resolução CVM nº 23/2021.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

regulamentada pela NBC PG 12 (R3), de 07.12.2017, conforme alterada; e **(ii)** no art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999⁶ pelo descumprimento ao disposto no item 4 - alínea (b) da NBC PG 12 (R3), norma profissional emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).

3. Este Processo tramita sob o rito simplificado, nos termos do art. 73 da Resolução CVM nº 45/2021, uma vez que trata da apuração de infrações previstas no art. 1º, inciso V, “e”, do Anexo C do referido normativo.

4. Por esse motivo, com fundamento no art. 76 da Resolução CVM nº 45/2021, para relatar os fatos do Processo, adoto e faço referência expressa ao Relatório nº 3/2022-CVM/SNC/GNA (“Relatório”)⁷, elaborado de forma completa pela Área Técnica, nos termos do art. 74 da referida Resolução.

5. Considerando a não apresentação de defesa⁸ e ausente qualquer controvérsia relativa a questões preliminares, avanço para a análise do mérito do Processo.

II. Mérito

6. A SNC imputou responsabilidade ao Acusado pelo não cumprimento do programa de educação continuada por parte do Sócio referente ao exercício de 2018.

7. O art. 34 da Instrução CVM nº 308/1999⁹ estabelecia que os auditores independentes pessoa jurídica cadastrados junto à CVM deveriam manter uma política de educação continuada para seu quadro societário e funcional, segundo as diretrizes aprovadas pelo CFC.

8. Tal determinação é importante, sob uma perspectiva de regulação prudencial, para que se possa elevar a qualidade dos trabalhos dos auditores independentes e aumentar as chances de um pleno atendimento das normas que regem o exercício da atividade de auditoria, essenciais para assegurar para a higidez do mercado de valores mobiliários¹⁰.

⁶ “Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.”

⁷ Doc. SEI 1528835.

⁸ O Acusado foi regularmente citado por via digital em 25.11.2021 (Doc. SEI 1395770). Ausente manifestação, foi novamente citado, por edital, em 15.02.2022 (Doc. SEI 1443001). Apesar disso, como largamente reconhecido em precedentes da Autarquia, de forma bem resumida pela Diretora Flávia Perlingeiro no PAS CVM 19957.000520/2020-01, julgado em 21.09.2021, a “revelia, contudo, em sede de PAS no âmbito da CVM, não importa em confissão quanto à matéria de fato e tampouco torna incontroversas as alegações da Acusação, que permanece com o ônus de trazer aos autos elementos suficientes de materialidade e autoria a amparar a acusação”.

⁹ Substituída posteriormente pela Resolução CVM nº 23/2021, que manteve os principais comandos da norma anterior.

¹⁰ Nos termos da Nota Explicativa à Instrução nº CVM 308/1999, o tratamento conferido aos auditores independentes tem como fundamentos **(i)** “a importância de um sistema de auditoria independente como suporte indispensável ao órgão regulador”; **(ii)** “a figura do auditor independente como elemento imprescindível para a credibilidade do mercado e como



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

9. Nesse contexto, o programa de educação profissional continuada visa a manter, atualizar e expandir os conhecimentos e competências técnicas e profissionais, as habilidades multidisciplinares e a elevação do comportamento social, moral e ético dos profissionais da contabilidade.

10. A regulamentação do programa pelo CFC foi instituída pela Resolução CFC nº 945/2002, posteriormente alterada pela Resolução CFC nº 995/2004. O programa entrou em vigor a partir do dia 01.01.2003 e, atualmente, a norma que rege o programa é a NBC PG 12 (R3), de 07.12.2017, conforme alterada. O cumprimento do programa de educação profissional continuada deve ser reportado ao CFC até o dia 31.01 do ano subsequente.

11. No caso deste Processo, o CFC, por meio do Ofício nº 368/2020, de 23.03.2020, comunicou à SNC o descumprimento ao programa de educação profissional continuada pelo Sócio.

12. O referido descumprimento é incontroverso nos autos, de modo que reconheço a autoria e materialidade da infração.

III. Conclusão e Dosimetria

13. O supracitado art. 34 da Instrução CVM nº 308/1999 atribui ao auditor independente pessoa jurídica a responsabilidade por assegurar que todos os seus sócios, exercendo ou não a atividade de auditoria, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes cumpram anualmente o programa de educação profissional continuada. Dessa forma, o Acusado deve ser responsabilizado pela imputação objeto desse Processo, de infração aos arts. 20 e 34 da Instrução CVM nº 308/1999.

14. Deve ser apontado, também, que as infrações constatadas no presente Processo ocorreram após a entrada em vigor da Lei nº 13.506/2017, que alterou a Lei nº 6.385/1976, de forma que são aplicáveis os parâmetros trazidos pela atual Resolução CVM nº 45/2021.

15. Nesses termos, considerando as circunstâncias do caso concreto, em linha com

instrumento de inestimável valor na proteção dos investidores, na medida que a sua função é zelar pela fidedignidade e confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade auditada”; (iii) “a exatidão e a clareza das demonstrações contábeis, inclusive a divulgação em notas explicativas de informações indispensáveis à visualização da situação patrimonial e financeira e dos resultados da entidade auditada, dependem de um sistema de auditoria eficaz e, fundamentalmente, da tomada de consciência do auditor quanto ao seu verdadeiro papel dentro deste contexto” e (iv) “a necessidade de que o mercado disponha de auditores independentes altamente capacitados e que, ao mesmo tempo, desfrutem de um elevado grau de independência no exercício da sua atividade”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

parâmetros estabelecidos em precedentes do Colegiado¹¹, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo a pena-base em R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

16. Ausentes elementos atenuantes, considero como agravante a reiteração de conduta irregular¹², no percentual de 15%, e aplico ao Acusado a pena de multa pecuniária no valor final de R\$ 28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais).

IV. Conclusão

17. Por todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei nº 6.385/1976, voto pela condenação de V.L. Cardoso & Cia – Auditores Independentes à pena de multa pecuniária no valor total de R\$ 28.750,00 (vinte e oito mil, setecentos e cinquenta reais), por violação ao disposto nos arts. 20 e 34 da Instrução CVM nº 308/1999, vigente à época dos fatos.

É como voto.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALEXANDRE COSTA RANGEL
Data: 13/09/2022 15:51:42-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

¹¹ Dois exemplos: (i) PAS CVM nº RJ2013/4367, Diretor Relator Roberto Tadeu, j. 20.08.2013; e (ii) PAS CVM nº RJ2013/9766, Diretor Relator Roberto Tadeu, j. 25.03.2014.

¹² O Processo SEI 19957.000909/2019-13, encerrado com o envio do Ofício de Alerta nº 391/2019/CVM/SNC/GNA em 07.08.2019 (Doc. SEI 0815211), dizia respeito ao descumprimento das normas que regem o programa de educação continuada referente ao exercício de 2017. Ressalto que o art. 65, inciso I, c/c §3º da Resolução CVM nº 45/2021 define como circunstância agravante a prática reiterada da conduta irregular.